فيجوزله ترك الجمعة كما جازله التيمم (قوله فلا تجب على الاعمى عند ابي حنيفة) لافرق بين ان يجد قائدا اولا سواء كان القائد متبرعا او بأجر وله ما يستأجر به او كان مملوكا ذكره السيد قال في البحر ولم ار حكم الاعمى اذا كان مقيما بالجامع الذي يصلي فيه الجمعة هل تجب عليه لعدم الحرج اه وتجب على الاعور لعدم الحرج (قوله وهي مسئلة القادر بقدرة الغير) قد تقدم ان الصحيح فيها قولهما (قوله فلا تجب على المقعد) ومثله مقطوع الرجلين وفي الكلام اشارة الى انها تجب على مفلوج احدى الرجلين او مقطوعها اذا كان يمكنه المشي بلا مشقة والا فلا اشار اليه القهستاني وبهذا يحصل الجمع بين ما في البحر من الوجوب وما في الشمني من عدمه افاده بعض الافاضل (قوله ومن العذر المطر العظيم) وكذا الثلج والوحل قال في الشرح وقدمنا انه يسقط به الحضور للجماعة اه (قوله فليسا خاصين) اي بالجمعة (قوله وغيره) أطلقه فعم ما فيه بناء وغيره وقد سبق قريبا بيان الفناء (قوله في الاصح) قال السرخسي وبه نأخذ وعليه الفتوى كما في شرح المجمع للعيني وكما في الفتح ومقابل الاصح ما في البدائع أن ظاهر الرواية جوازها في موضعين فلا يجوز في اكثر من ذلك وعليه الاعتماد اه فان المذهب الجواز مطلقا وما قاله الشيخ العلامة المقدسي في نور الشمعة عن الامام لا يجوز الا في موضع واحد في البلد الواحد وما قال الامام الزاهد العتابي والاظهر عنده أنه لا يجوز الا في موضعين ولو فعلوا فالجمعة للاولى وان صليا معا فصلاتهم جميعا فاسدة والاصح اطلاق الجواز في مواضع لاطلاق الدليل اه أفاده الشرح (قوله وعلى القول الضعيف) هو قول أبي يوسف (قوله المانع من جواز التعدد) فالجمعة عنده للسابق وتفسد بالمعية والاشتباه ثم يعتبر السبق بالشروع وقيل بالفراغ وقيل بهما (قوله قيل بصلاة أربع) أي بوجوب ذلك (قوله بنية آخر ظهر عليه) هو الاحسن لانه ان لم تجز الجمعة فعليه الظهر وان أجزأت كانت الاربع عن ظهر عليه فيسقط وان لم يكن عليه ظهر فنفل اه وقيل ينوي السنة وقيل ظهر يومه كما في القنية (قوله وليس الاحتياط في فعلها الخ) قال البرهان الحلبي الفعل هو الاحتياط لان الخلاف فيه قوي لانهم لم تكن تصلى في زمن السلف الا في موضع واحد من المصر وكون الصحيح جواز التعدد للضرورة لا يمنع شرعية الاحتياط اه (قوله وأقواهما اطلاق جواز تعدد الجمعة) لاطلاق حديث لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع قالمصر شرط اقامتها وهو موجود في كل فريق اه (قوله وبفعل الاربع) خبر مقدم لقوله مفسدة اعتقاد الخ (قوله عدم فرض الجمعة) مفعول اعتقاد وقوله أو تعدد عطف عليه قال في الشرح وفي فعل الاربع مفسدة عظيمة وهي اعتقاد أن الجمعة ليست فرضا لما يشاهدون من صلاة الظهر فيتكاسلون عن أداء الجمعة أو اعتقادهم افتراض الجمعة والظهر بعدها اه (قوله ولا يفتى بالاربع الا للخواص) قال العلامة المقدسي بعد نقله ما يفيد النهي عنها نقول انما نهي عنها اذا اديت بعد الجمعة بوصف الجماعة والاشتهار ونحن لا نقول به ولا نفتي بفعلها أصلا بل ندل عليه الخواص الذين يحتاطون لامر دينهم ويتركون ما يريبهم الى تحصيل يقينهم اه ثم قيل يقرأ الفاتحة والسورة في كل ركعة فان وقعت فرضا فقراءة السورة لا تضره وان وقعت نفلا فقراءتها واجبة وقيل في الاوليين فقط قال الزاهدي وعلى هذا

(و) السادس (سلامة العينين) فلا تجب على الاعمى عند أبي حنيفة خلافا لهما اذا وجد قائدا يوصله وهي مسئلة القادر بقدرة الغير (و) السابع (سلامة الرجلين) فلا تجب على المقعد لعجزه عن السعي اتفاقا ومن العذر المطر العظيم واما البلوغ والعقل فليسا خاصين فلذا لم يذكرهما (ويشترط لصحتها) اي صلاة الجمعة (ستة اشياء) الاول (المصر او فناؤه) سواء مصلى العيد وغيره لانه بمنزلة المصر في حق حوائج أهله وتصح اقامة الجمعة في مواضع كثيرة بالمصر وفنائه وهو قول أبي حنيفة ومحمد في الاصح ومن لازم جواز التعدد سقوط اعتبار السبق وعلى القول الضعيف المانع من جواز التعدد قيل بصلاة أربع بعدها بنية آخر ظهر عليه وليس الاحتياط في فعلها لان الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين وأقواهما اطلاق جواز تعدد الجمعة وبفعل الاربع مفسدة اعتقاد الجهلة عدم فرض الجمعة أو تعدد المفروض في وقتها ولا يفتى بالاربع الا للخواص ويكون فعلهم اياها في منازلهم

الحلاف